

0007235-27.2010.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 0/2009 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio, 29/2009 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Réu:

André Luis Moraes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

Vistos.

JOÃO MÁRCIO RODRIGUES, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007235-27.2010.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007235-27.2010.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 0/2009 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio, 29/2009 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Réu:

André Luis Moraes da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

Vistos.

JOÃO MÁRCIO RODRIGUES, ANDRÉ LUIZ MORAES DA SILVA e REGINA APARECIDA CARDOSO, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06. Isso porque, segundo consta, no dia 23 de fevereiro de 2009, às 01h30min, na Rua Piauí, s/n, próximo ao Auto Posto HM, Jardim Panorama, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio/SP, agindo em concurso e em unidade de propósitos, traziam consigo, para entrega a consumo, cerca de 4,500g (quatro gramas e quinhentos miligramas) da substância entorpecente "cocaína", que causa

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Júlio César da Silva Francisco e PM Danilo Parro Arcanjo dos Santos (fl. 05).

O acusado JOÃO MÁRCIO RODRIGUES foi pessoalmente notificado, e os demais não foram localizados (fl. 57).

ANDRÉ LUIZ MORAES DA SILVA e REGINA APARECIDA CARDOSO foram citados por edital (fl. 61/63).

Os autos foram desmembrados, seguindo-se este feito em relação ao corréu ANDRÉ LUIZ MOREIRA (fls. 65/66).

Ante a não localização do acusado, os autos foram suspensos em 15 de junho de 2009 (fl. 65).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 127), retomando o curso do processo no dia 13 de novembro de 2015 (fl. 123).

Na sequência, sobreveio a defesa prévia por defensor constituído, alegando que a prova baseada no Inquérito Policial é inquisitiva, não havendo contraditório, e arrolando a testemunha Alessandro Aparecido Rossi (fls. 137/138).

A denúncia foi mantida (fl. 140).

No dia 19 de julho de 2016, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a testemunha de acusação PM Júlio César da Silva Francisco (fls. 161/163).

Aos 17 de outubro de 2016, foi ouvida, por carta precatória, a testemunha de defesa Alessandro Aparecido Rossi (fls. 196/197). E, em 18 de abril de 2017, por meio de carta precatória, inquiriu-se a testemunha de acusação PM Danilo Arcanjo dos Santos (fls. 573/575).

As partes apresentaram alegações finais escritas.

O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 655/661), ao passo que a Defesa pediu absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a posse ilegal de entorpecente para consumo pessoal, bem como pleiteou, em caso de condenação, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas e da diminuição de pena do tráfico privilegiado (fls. 666/670).

É o relatório. Decido.

A materialidade dos fatos restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), termos de depoimentos e interrogatório (fls. 09/15), boletim de ocorrência (fl. 16), auto de exibição e apreensão (fl. 17) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 47/48).

Por sua vez, a prova produzida sob o crivo do contraditório não dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia: Segundo se apurou, no dia dos fatos, durante as festividades carnavalescas, policiais militares diligenciavam nas proximidades do local, sendo que avistaram os denunciados em atitude suspeita – ANDRÉ E JOÃO MÁRCIO agachados e a denunciada REGINA de pé. Os denunciados perceberam a aproximação dos policiais, sendo que JOÃO MÁRCIO deixou cair uma carteira que, após a apreensão, constatou-se a existência de diversos papelotes. As circunstâncias de tempo, lugar e quantidade de entorpecente apreendido são indicativas de que os denunciados pretendiam proceder à entrega a terceiros. A ação dos denunciados se deu nas imediações de sede de entidade recreativa e esportiva – ABB – e, ainda, de recinto onde se realiza espetáculos ou diversões de qualquer natureza – Recinto de Exposições João Orsi Neto.

Foram apreendidos: uma carteira de couro marrom que continha em seu interior oito invólucros plásticos de cor esbranquiçada, contendo, no interior, substância de cor branca, aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 5,4 gramas no total; um aparelho de telefone celular, marca LG, cor preta, nº 17-9176-4871, e um outro, marca LG, cor preta de numeral 17-9111-4841, pertencente ao denunciado ANDRÉ LUIZ MORAES DA SILVA; um aparelho de telefone celular, marca Motorola, cor preta, nº 17-9102-0984, pertencente ao corréu JOÃO MÁRCIO RODRIGUES.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para cocaína nas amostras colhidas.

A testemunha Policial Militar Júlio César da Silva Francisco relatou que, durante o patrulhamento, adentraram na Rua, onde acontecia uma "balada" numa casa noturna. Visualizaram três pessoas, dos quais dois estavam agachados e um terceiro, em pé. Aproximaram-se, momento em que eles se levantaram. JOÃO MÁRCIO, que estava agachado, arremessou uma carteira. Em seguida, durante buscas, localizaram a carteira, na qual continha oito invólucros com pó branco aparentemente cocaína. Todos lhe disseram que fariam uso do entorpecente. Dentro da carteira havia um certificado de dispensa do exército em nome do João Márcio, razão pela qual souberam que ele era o seu proprietário. Aduziu que não se recorda se fora encontrada droga com ANDRÉ, mas este alegou que estava ali para fazer uso de entorpecente com REGINA (fls. 161/163).

Alessandro Aparecido Rossi negou saber dos fatos. Disse que conhece o acusado ANDRÉ há 2 anos e 10 meses. Alegou que apenas conviveram juntos entre 2013, 2014 e 2015. Informou que nunca usou ou vendeu drogas, bem como trabalha dia e noite e ele também (fls. 194/197).

Por sua vez, o Policial Militar Danilo Parro Arcanjo dos Santos declarou que, no dia dos fatos, estava ocorrendo carnaval na cidade. A Avenida estava interditada pelo carnaval de rua. Paralela à Avenida, havia uma estrada de terra e, próximo ao posto de combustíveis, havia um terreno vazio conhecido pelos policiais para traficância. Informou que, pelo terreno, eles tinham acesso à avenida. Narrou que, no patrulhamento, notaram que havia três indivíduos, sendo uma mulher e dois rapazes, os quais estavam abaixados. Disse que eles notaram a presença da viatura, quando levantaram, e um dos indivíduos jogou uma carteira no canto para dela se desfazer. Com os outros dois não foi encontrado nada. Relatou que, na carteira, encontraram a reservista de um dos indivíduos com, provavelmente, sete porções de cocaína. No dia estava ocorrendo carnaval de rua na avenida, onde havia aproximadamente 10 mil pessoas. Alegou que não se recorda se os acusados confessaram o delito, mas o rapaz que estava com a reservista confessou que a carteira era dele.

O réu não foi interrogado, porquanto foi decretada a sua revelia.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que a autoria delitiva é incerta, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

A testemunha Policial Militar Júlio informou que os três corréus estavam juntos, mas que a carteira arremessada, na qual continha o entorpecente, pertencia a JOÃO MÁRCIO. Também não se recordou se fora encontrada droga com ANDRÉ. Apenas este lhe disse que estava ali para fazer uso de entorpecente com REGINA.

Seu colega de farda, não acrescentou muito com relação à autoria delitiva. Disse que, com os outros dois, não foi encontrado nada.

A testemunha de defesa desconhece os fatos.

Pontuo que as informações colhidas durante a fase inquisitorial se consubstanciam em elementos de informação somente para motivar o recebimento de denúncia e, sem provas seguras em Juízo, não podem fundamentar uma condenação, sob pena de violação ao devido processo legal previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, embora se reconheça a existência de indícios de autoria, os quais foram suficientes para o recebimento da peça acusatória, diante das provas colhidas no curso da instrução criminal, entendo que o acervo probatório produzido é controverso e não seguro o suficiente para a condenação. Noutros termos, ainda que possam existir indícios de autoria, não há prova firme e segura.

Uma decisão condenatória exige certeza inabalável e convincente, fundada em elementos objetivos que demonstrem a autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso.

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por crime de furto simples. A defesa recorreu objetivando a conversão do julgamento em diligência para analisar a possibilidade suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal; no mérito, pugna pela absolvição por falta de provas ou aplicação de multa como pena substitutiva. - Cabível a absolvição. Provas produzidas no contraditório não

conduzem à certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório. Réu revel. Testemunhas de acusação não esclareceram os fatos. Dúvida quanto à responsabilidade criminal do ora apelante. "In dubio pro reo". - Recurso provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, Código de Processo Penal, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 0031144-85.2014.8.26.0071; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021-destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM FALSA IDENTIDADE (ARTIGOS 155, §4º, INCISO IV, C/C 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP) - PLEITO CONDENATÓRIO - Impossibilidade. Frágil conjunto probatório. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio 'in dubio pro reo'. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500268-65.2016.8.26.0536; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020 - destaquei).

Assim, por não ter a acusação se desincumbido do ônus de comprovar de forma segura e plena a autoria delitiva no curso da instrução criminal, outra não pode ser a solução, senão a absolvição do acusado, ante a inexistência de prova suficiente para condenação.

É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado ANDRÉ LUIZ MORAES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Como efeito da absolvição, após o trânsito em julgado, o bem apreendido (celular - fl. 17) deverá ser restituído ao acusado por não consistir em coisa cuja posse constitua fato ilícito (art. 91 do CP interpretado a contrario sensu e art. 118 do CPP). Oportunamente, comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ).

Serve a presente como ofício. Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e oportunamente archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado

P.R.I.

José Bonifacio, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA